

국어 영역

[1~4] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

법원의 합의체나 위원회는 하나의 사안에 대해 여러 명제를 동시에 판단해야 하는 기구이다. 어떤 명제의 참·거짓이 다른 명제들의 참·거짓에 의해 논리적으로 정해질 때, 앞의 명제를 결론, 뒤의 명제들을 전제라 하고, 이들 사이의 관계를 연결 구조라 한다. 가령 손해 배상 소송에서 ‘계약이 유효하다’와 ‘피고가 계약을 위반했다’라는 두 전제가 모두 참일 때에만 ‘피고는 배상해야 한다’라는 결론이 참이 된다면, 이 세 명제는 연결 구조를 이룬다. 합의체의 각 구성원은 이 구조를 지켜 판단한다고 전제되는데, 이를 개인 일관성이라 한다. 즉 두 전제를 모두 참으로 본 구성원은 결론도 참으로 보고, 두 전제 가운데 어느 하나라도 거짓으로 본 구성원은 결론을 거짓으로 본다는 것이다.

판사 갑, 을, 병으로 이루어진 합의체가 위의 손해 배상 소송 사안을 판단한다고 하자. 갑은 두 전제를 모두 참으로 본다. 을은 계약이 유효하다고 보지만 피고가 계약을 위반하지는 않았다고 본다. 병은 피고가 계약을 위반했다고 보지만 계약이 애초에 무효라고 본다. 이때 ‘계약이 유효하다’라는 전제와 ‘피고가 계약을 위반했다’라는 전제는 각각 과반의 찬성을 얻는다. 세 판사는 모두 개인 일관성을 지키고 있다.

이처럼 전제들을 각각 다수결로 취합한 판단과 결론을 다수결로 취합한 판단이 연결 구조에 맞지 않게 되는 현상을 폐тит은 ‘취합의 비밀관성’이라 불렀다. 이 현상은 구성원 가운데 누군가가 논리를 어겨서 생기는 것이 아니다. 개인 단위에서는 전제들의 참이 결론의 참을 함의하는 관계가 유지되지만, 다수결로 취합한 집단의 판단에서는 그 관계가 보존되지 않는다. 이는 각 전제에 찬성한 다수가 서로 다른 구성원들로 이루어질 수 있기 때문이다. ㉠ 다수결은 명제 하나하나의 참·거짓을 정할 수 있어도 명제들 사이의 합의 관계까지 넘겨받지는 못하는 것이다. 다만 어느 한 전제라도 과반이 거짓으로 판단했다면 그 과반의 구성원은 모두 결론도 거짓으로 보므로, 이 경우에는 취합의 비밀관성이 생기지 않는다.

이 현상에 대처하는 방식으로 **쟁점별 표결**과 **결론별 표결**이 있다. 쟁점별 표결은 전제마다 표결한 뒤 그 결과에 연결 구조를 적용해 결론을 도출하는 방식이다. 이 방식은 집단의 판단이 연결 구조를 지키는 집단 일관성을 확보한다. 그러나 이 방식으로 도출된 결론은 결론 자체에 대한 다수의 의사와 다를 수 있다. 결론별 표결은 각 구성원이 자신의 전제 판단에 따라 정한 결론에만 표결하는 방식이다. 이 방식은 결론에 대한 다수의 의사를 그대로 따른다. 하지만 이 방식으로 내린 결정에서는 합의체가 다수결로 인정한 이유와 결론이 어긋날 수 있다. 판결이 이후 사건에서 선례로 기능하려면 어떤 이유가 어떤 결론을 낳았는지가 드러나야 하므로, 이유와 결론이 어긋난 판결은 선례 구실을 하기 어렵다.

두 방식 모두 완전할 수 없는 것은 개인 일관성을 지키는 구성원들이 모여도 다수결이 합의 관계를 보존하지 못하기

때문이다. 어느 방식을 택하든 집단 일관성과 결론에 대한 다수의 의사 가운데 하나는 포기해야 한다. 그러므로 선택은 합의체가 판단의 이유를 밝혀 이후의 판단을 이끌어야 하는 기구인지, 눈앞의 분쟁에 결론을 내리는 것으로 역할을 다하는 기구인지에 따라 달라진다.

1. **쟁점별 표결**에 대한 이해로 가장 적절한 것은?
- ① 갑, 을, 병의 합의체가 쟁점별 표결을 따르면, 과반이 거짓으로 본 전제가 있으므로 배상 의무를 부정하는 결론이 도출되겠군.

② 갑, 을, 병의 합의체가 쟁점별 표결을 따르면, 결론에 대한 표결 결과와 같은 결론이 나와 집단 일관성과 다수의 의사가 함께 확보되겠군.

③ 갑, 을, 병의 합의체가 쟁점별 표결을 따르면, 배상 의무를 인정하는 결론이 도출되지만 그 결론에 동의하는 판사는 갑 한 명뿐이겠군.

④ 갑, 을, 병의 합의체가 쟁점별 표결을 따르면, 다수결로 인정된 이유와 결론이 어긋나 선례로 기능하기 어려운 판결이 나오겠군.

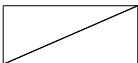
⑤ 갑, 을, 병의 합의체가 쟁점별 표결을 따르면, 두 전제에 각각 찬성한 다수가 같은 판사들이므로 취합의 비밀관성이 드러나지 않겠군.
2. ㉠의 의미를 파악한 것으로 가장 적절한 것은?
- ① 다수결로 명제마다 참·거짓을 정하다 보면 일부 구성원이 개인 일관성을 어기게 되어, 집단의 판단이 연결 구조에서 벗어난다는 뜻이겠군.

② 각 전제에 과반의 찬성이 모이면 그 찬성자들이 결론에도 찬성하므로, 결론의 표결 결과는 전제의 표결 결과에서 언제나 도출된다는 뜻이겠군.

③ 전제의 표결 결과에 연결 구조를 적용하면 집단 일관성이 확보되므로, 쟁점별 표결에서는 결론에 대한 다수의 의사도 함께 보존된다는 뜻이겠군.

④ 어느 한 전제를 과반이 거짓으로 판단한 경우에도, 그 전제와 결론 사이의 관계가 집단의 판단으로 이어지지 않아 비밀관성이 생긴다는 뜻이겠군.

⑤ 구성원 각자는 전제와 결론을 이어 판단하지만 전제마다 과반을 이룬 사람들이 다를 수 있어, 집단의 결론이 전제의 표결 결과와 어긋날 수 있다는 뜻이겠군.
3. 윗글을 읽은 학생이 <보기>의 사례에 대해 말한 내용으로 적절하지 않은 것은?
- <보기>



[사례 1] ‘P’와 ‘Q’라는 두 전제가 모두 참일 때에만 ‘R’이라는 결론이 참이 되는 연결 구조를 지닌 사안을, 갑, 을, 병으로 구성된 합의체가 판단한다. 갑은 P와 Q가 모두 참이라고 보고, 을은 P는 참이지만 Q는 거짓이라고 보며, 병은 P는 거짓이지만 Q는 참이라고 본다. 세 구성원은 모두 개인 일관성을 지키고 있다.

[사례 2] 사례 1과 동일한 연결 구조를 지닌 사안을, 갑, 을, 병으로 구성된 합의체가 판단한다. 갑은 P와 Q가 모두 참이라고 보고, 을은 P는 거짓이지만 Q는 참이라고 보며, 병은 P와 Q가 모두 거짓이라고 본다. 세 구성원은 모두 개인 일관성을 지키고 있다.

[사례 3] 사례 1과 동일한 연결 구조를 지닌 사안을, 갑, 을, 병으로 구성된 합의체가 판단한다. 갑과 을은 P와 Q가 모두 참이라고 보고, 병은 P와 Q가 모두 거짓이라고 본다. 세 구성원은 모두 개인 일관성을 지키고 있다.

- ① 사례 1에서는 P와 Q가 각각 과반의 찬성을 얻으므로, 쟁점별 표결과 결론별 표결 모두 R을 참으로 도출하겠군.
- ② 사례 1에서는 R을 참으로 보는 구성원이 갑뿐이므로, 결론에 대한 다수의 의사에 맞는 결정을 얻으려면 결론별 표결을 택해야 하겠군.
- ③ 사례 2에서는 P를 거짓으로 본 구성원이 과반이고 이들이 모두 R도 거짓으로 보므로, 두 표결 방식이 같은 결론에 이르겠군.
- ④ 사례 2에서 쟁점별 표결을 하면, 사례 1과 달리 전제 하나가 과반의 지지를 얻지 못하므로 R이 거짓으로 도출되겠군.
- ⑤ 사례 3에서는 두 표결 방식이 모두 R을 참으로 도출하므로, 어느 방식을 택하든 집단 일관성과 결론에 대한 다수의 의사를 함께 확보하겠군.

4. 윗글을 읽은 학생이 학자와 나눈 가상의 대화이다. ㉠에 들어갈 내용으로 적절하지 않은 것은?

— <보기> —

학생 : 쟁점별 표결과 결론별 표결 중 어느 것을 선택해야 하는지는 합의체의 역할에 따라 달라진다는 말씀이시군요.
학자 : 그렇지. 가령 분쟁의 당사자들 사이의 합의를 이끌어내는 중재 위원회라면, ㉠ .
학생 : 아, 그렇군요. 그렇다면 판결이 이후 사건에서 선풫로 기능해야 하는 법원의 합의체라면, 집단 일관성을 확보하는 쟁점별 표결을 선풫해야 하겠군요.

- ① 당사자들에게 결정을 내려 주는 것이 우선이므로, 이유와 결론이 어긋날 위험이 있더라도 결론별 표결을 택하는 편이 나을 것이다.
- ② 뒤에 을 분쟁에도 적용될 판단 근거를 남겨야 하므로, 결론에 대한 다수의 의사를 포기하더라도 쟁점별 표결을

택하는 편이 나을 것이다.

- ③ 결정의 이유가 선풫로 쓰일 필요가 크지 않으므로, 집단 일관성을 잃을 수 있다는 부담을 감수하고 결론별 표결을 택하는 편이 나을 것이다.
- ④ 쟁점별 표결로는 위원 다수가 반대하는 결론이 나올 수 있으므로, 결론에 대한 다수의 뜻을 그대로 따르는 결론별 표결이 더 알맞을 것이다.
- ⑤ 당면한 다툼에 결정을 내리면 소임을 다하는 기구이므로, 두 가치 가운데 결론에 대한 다수의 의사를 지키는 결론별 표결이 더 알맞을 것이다.

